

الجزء (5) العلامة التجارية جبري شوكولي jabri choco lee

تقدير القيمة للعلامة التجارية **جبري شوكولي jabri choco lee** والمملوكة لشركة النسيم للصناعات الغذائية والمسجلة علامة تجارية تحت رقم تسجيل 128447 / الصنف 30 ويعود تاريخ اول طلب تسجيل لها الى 2013-3-31 وتنتهي الحماية القانونية لها في 2033-3-31

اسس التقييم المتبعة:

(ومن ظاهر المعلومات والمشروحات التي تم تزودي بها تم اعداد هذا التقرير وفقا لمعيار **ISO 10668**)
هيئة التقييس الدولية الخاص بتقييم العلامات التجارية والذي يوجب الجمع بين **التحليل القانوني** ، و**التحليل السلوكي** ، و**التحليل المالي** للعلامة التجارية للوصول الى قيمة عادلة تعكس القدرة الاقتصادية المستقبلية للعلامة التجارية بصورة مستقلة عن باقي الاصول ولذلك تم الطلب من عدالة المحكمة تزويدي وبالمعلومات والمشروحات 1 و3 و5 في مقدمة التقرير وتم الاطلاع على المرفق 6 المبينة في مقدمة اعلاه .

اولا : التحليل القانوني:

- 1- من ظاهر الوثائق المسلمة لي تم التحقق من ملكية العلامة التجارية موضوع التقييم . والتثبت من تسجيلها النظامي (حالة العلامة التجارية مسجلة) لدى الجهة المختصة مديرية حماية الملكية الصناعية / مسجل العلامات التجارية ، و خلال مدتي الحماية القانونية (مملوكة لشركة النسيم للصناعات الغذائية) مرفق 1
- 2- اجابت الشركة المحكوم عليها (بموجب مشروحات مؤرخة في 13-1-2026 تبين استمرار استخدامها استخداما فعلياً ومنتظماً في النشاط التجاري بعد التسجيل ، وافادت بعدم وجود نزاعات قضائية قائمة او سابقة تمس ملكية العلامة او حق استغلالها ، وعدم وجود تراخيص للغير ، او عوائد بدل فرنشايز او اتلوات نتيجة عقود تراخيص منها للغير) مرفق 3

ثانيا : التحليل السلوكي:

- 1- مدة حماية ثائية ، مقترنة ايضا بكلمة جبري وتتمتع بمعرفة بين الجمهور المستهدف وانها ترتبط بذهنية المستهلك بسمعة طيبة ومستوى ثقة بالطعم والجودة .
- 2- يظهر ان العلامة تشكل عنصرا مؤثرا في قرار الشراء .
- 3- المنتجات التي تحمل العلامة التجارية من السلع الاستهلاكية (غير اساسية) .

ثالثا : التحليل المالي:

- 1- مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية من تاريخ 2013-3-31 الى 2025-10-1 تاريخ ايقاع الحجز يبلغ (3919721.47 دينار اردني ، حسب افادة الشركة المحكوم عليها) مرفق رقم 3 .

- 2- بناء على بيان مبيعات سابقة تم تقدير مستقبلي لمعدل مبيعات سنوي / تدفقات نقدية للشركة من مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية مبلغ (313600) دينار اردني. حيث لم يرد معدل نمو في المبيعات وان الارقام تصلح لاعتماد معدل مبيعات سنوي لغايات التقييم .
- 3- لغرض تحديد القيمة المالية للعلامة التجارية تم الاعتماد على اساس ما يسمى (الاعفاء من الاتاة / وهو وفر سنوي يعادل ما قد يفرض على الشركة لو لم تملك العلامة التجارية) كأساس متحفظ للتقدير الذي يعتد به وملائم لتقييم العلامات التجارية وفق معيار ISO 10668 حيث لدي بيان و تحديد الايرادات الناتجة عن المنتجات او الخدمات التي تحمل العلامة محل التقييم خلال السنوات من تاريخ طلب التسجيل الى تاريخ ايقاع الحجز (وبالتالي) استبعاد اثر باقي الاصول للشركة المدرة للدخل ،
- 4- تم تقدير سبة اتاة سوقية مناسبة (لمنتجات السلع الاستهلاكية غير الاساسية) بمقدار مرتفع جدا لعلامة تجارية محلية (6% من ايراد مبيعاتها) لتحسب عن سبع سنوات ونصف الباقية من عمر العلامة التجارية الاقتصادي ، مع الاعتبار لمعدل خصم تراكمي المشار اليه لاحقا في فقرة 6 .
- 5- تم اعتماد ان قوة العلامة التجارية يجب ان تظهر وتنعكس على مبيعاتها وايراد الشركة وتدفقاتها النقدية منها .
- 6- تظهر البيانات المالية للشركة عموما (مبيعات) وفي مقابلها (تكلفة انتاج + مصاريف بيع توزيع + مصاريف اخرى) وتظهر خسارة في السنوات (2021 و 2022 ، ...) واثره في التقدير بان الجا كخيبر في التقدير (لاحساب معدل خصم مخاطر مرتفع تراكمي 10% على مبلغ الاتاة المقدر ابتداء من السنة الثانية من العمر الاقتصادي المتبقي للعلامة التجارية . مرفق 5 .
- 7- وفر بدل الاتاة المقدر (6%) $313600 \times 6\% = 18816$ دينار اردني السنة الاولى من العمر الاقتصادي المتبقي للعلامة دون معدل خصم ، وعن باقي السنوات من الثانية وحتى السابعة والنصف من العمر الاقتصادي المتبقي يطبق عليه معدل خصم سنوي تراكمي 10% بحيث عن السنة الثانية (16934 دينار اردني) وعن السنة الثالثة (15240 دينار اردني) وعن السنة الرابعة (13716 دينار اردني) وعن السنة الخامسة (12344 دينار اردني) وعن السنة السادسة (11110 دينار اردني) وعن السنة السابعة (9999 دينار اردني) وعن نصف السنة الثامنة تقديرا (4200 دينار اردني) . المجموع (102467) دينار اردني
- 8- المجموع (وفر الاتاة المقدر) يعد مصروفا قابلا للخصم ضريبيا يحتسب عليه ضريبة بنسبة 20% النسبة المطبقة على عموم الاشخاص الاعتبارية سندا للسادة 11 من قانون ضريبة الدخل والمبيعات) لتصل الى تقييم العلامة التجارية وفق المعيار المتبع = 20493.4 دينار .

النتيجة

بناء على ما تقدم ومن خلال خبرتي و تطبيق الاسس القانونية والسلوكية والمالية المشار اليها اعلاه فانه واعتبارا من تاريخ 1-10-2025 (تاريخ ايقاع الحجز) ولغاية انتهاء عمر العلامة التجارية الاقتصادي فان القيمة التقديرية للعلامة التجارية (جبري شوكولي jabri choco lee) موضوع هذا التقرير مبلغ وقدره 81973.600 دينار اردني (واحد وثمانون الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون دينار وقل 600 س) .